

variante germane din R. S. S. Moldovenească (GG/D₁, GG/D₂) din cu-
legerea lui Alfred Camann (p. 103).

Analiza sistematică întreprinsă fără fărîmîțări excesive, păstrîndu-se pe cît posibil integritatea structurală a variantelor, e în măsură să ofere imaginea sinoptică asupra unui tip de basm interesant în primul rînd pentru legătura sa, în unele zone încă palpabilă, cu un fond arhaic de credințe și legende. Pentru descifrarea legităților care guvernează devenirea basmului, identificarea stadiilor intermediare, precum și determinarea caracterului general sau particular accidental al unor trăsături întîlnite în fondul narativ al basmului studiat, reprezintă o contribuție meritorie, o temelie pe care viitori exegeți își vor putea clădi cu folos interpretările. Una dintre problemele pentru care monografia oferă un material deosebit de amplu ar putea s-o constituie studierea specială a versurilor cu o funcție structurală bine precizată în basme.

Cluj-Napoca

Hanni Markel

Das Recht der kleinen Leute. Beiträge zur rechtlichen Volkskunde, herausgegeben von Konrad Köstlin und Kai Detlef Sievers. Berlin, Erich Schmidt 1976, XIV + 218 p.

Volumul intitulat „Dreptul omului mărunt. Contribuții la etnografia juridică“ înmănunchează 17 studii închinat prof. Karl-Sigismund Kramer, la împlinirea a 60 de ani; K.-S. Kramer este autor al unor importante lucrări în domeniul etnografiei istorice și al celei juridice, dintre care amintim *Bauern und Bürger im hochmittelalterlichen Unterfranken. Eine Volkskunde auf Grund archivalischer Quellen* (Würzburg 1957) și *Grundriß einer rechtlichen Volkskunde* (Göttingen 1974). În prima dintre aceste lucrări, autorul afirmă importanța cercetării vieții țărânului și cetățeanului anonim, a cunoașterii felului în care e influențată viața acestora de către factorul politic, pentru ca în cea de a doua să afirme că etnografia juridică „este un domeniu care are de a face cu relațiile dintre drept și viața omului simplu“.

Editorii volumului, K. Köstlin și K. D. Sievers, împreună cu colaboratorii lor au găsit așadar o temă extrem de adecvată preocupărilor celui omagiat. Ce înseamnă însă „omul mărunt“, „omul simplu“? Această noțiune e foarte largă. Căci, „omul simplu“ nu se constituie într-o clasă socială cu contururi precise și nici într-o pătură socială anumită, care să poată fi urmărită de-a lungul istoriei în procesul devenirii ei. Într-adevăr, de la un volum omagial, la care colaboratorii sînt invitați să lumineze, la alegere, diferite aspecte ale unei teme dinainte stabilite, întru-nește așadar „contribuții“, aproape că am putea spune „variații“ pe o temă, dar nu urmărește prezentarea monografică, a tuturor laturilor ei. Pentru un volum ca cel aflat în discuție ar fi cu atît mai greu, cu cît la el colaborează juriști, etnografi, folcloriști, fiecare privind, din unghiul disciplinei sale problema „omului mărunt“.

De altfel, poate că în română ar trebui tradusă noțiunea din titlu cu „omul sărac“, „exploatat“, „nedreptățit“. Studiul lui Alfred Höck se intitulează polemic: *Recht auch für Zigeuner? Ein Kapitel Minderheitenforschung nach hessischen Archivalien* (77—88), și urmărește situația țăganilor, mai ales în secolul al XVII-lea — al XVIII-lea, dar despre care se scria încă la mijlocul sec. al XVI-lea că „nu au patrie“, afirmație care îi separă din capul locului de băștinași și duce la izolarea lor, „îndreptățind“ nesfârșita serie de urmăriri și persecuții de-a lungul istoriei.

Alte studii se concentrează asupra orînduirii feudale și capitaliste. Pentru Wolfgang Jakobeit (*Aspekte „Rechtlicher Volkskunde“ im Spannungsfeld zwischen Feudalismus und Kapitalismus, dargestellt am Beispiel dörflicher Verhältnisse in Deutschland*, 98—108), lupta seculară dintre bogați și săraci, dintre dreptul de proprietate și lipsa drepturilor, evoluează de la contradicțiile caracteristice orînduirii feudale tîrzii pînă la contradicțiile dintre proletariat și burghezie. Wolfgang Prange (*Flucht aus der Leibeigenschaft*, 166—178) dă o imagine destul de clară, chiar dacă nu pe baza unui număr mare de cazuri, a „fugii de pe moșie“ în feudalism; Kai Detlef Sievers (*Prügelstrafe als Zeichen ständischer Ungleichheit*, 195—206), prezintă bătaia cu ciomagul („ciomagirea“), ca „privilegiu“ exclusiv al omului sărac, deoarece principiul egalității în fața legii avea să se manifeste în mediu german abia către sfîrșitul secolului al XIV-lea. Martin Scharfe (... *die Erwartung, daß „nun Alles frei sey“ ... Politisch-rechtliche Vorstellungen und Erwartungen von Angehörigen der unteren Volksklassen Württembergs in den Jahren 1848 und 1849*, 179—194) ne dă o documentare a speranțelor de libertate ale oamenilor din clasele de jos din Württemberg în 1848/49: este momentul în care pătrund în masele populare germane ideile de libertate și egalitate, ale participării tuturor păturilor sociale la stabilirea legilor, ale împărțirii egale a bunurilor sociale etc.; în locul acestor idei apare însă dreptul nou, al burgheziei, care se impune, în timp ce „așteptările“ oamenilor simpli au fost spulberate; cunoscutul cercetător al vieții minerești Gerhard Heilfurth (*Das Rechtselement der „Freiheit“ als sozio-kulturelles Movens im Bergbau*, 69—76), urmărește ideea de „libertate montană“ (minerească), începînd din sec. al XIII-lea și, în fine, Hermann Bausinger (*Sprachschranken vor Gericht*, 12—27), arată situația dezavantajoasă în care se află omul simplu în fața instanței datorită bariereilor lingvistice care-i stau în față, bariere care au fost ilustrate, nu o dată, în snoave și glume.

Trei autori au urmărit reflectarea în literatură și obiceiuri populare a elementului juridic. Leopold Kretzenbacher (*Südost—Entsprechungen zur steirischen Rechtslegende vom Meineid durch betrügerische Reservatio Mentalis*, AT 1590, 125—139), se ocupă de paralelele sud-est europene ale legendei „Jurămîntului strîmb“ (AT 1590), cu deosebire la sloveni, sîrbi și croați — autorului pare să-i rămînă însă necunoscut domeniul românesc; oricum, legenda cîrțiței face parte din același complex tematic (cf. A. Schullerus, *Verzeichnis der rumänischen Märchen ...* Helsinki, 1928, p. 89, și Ion Talos, *Riturile construcției la români*, în volumul *Folclor literar II*, Timișoara 1968, p. 235, n. 124); Hans Moser (*Jungfernkranz und Strohkrantz*, 140—161) aduce în discuție numeroase documente relative la purtarea „cununii de paie“, sancțiune dată de bise-